De ecclesiis Rutheni ritus Leopoliense et Haliciensi

Pius Episcopus Servus Servorum Dei · Latin

Dat. di«

22 februarii 1807

anno VII.

Procmiam.

CCCCLXXV.

Subjectio nonnullarum ecclesiarum Rutheni ritus existentium in regno Bohemiae , et llungariae juri metropolilico archiepiscopi Kioviensis.

Pius Episcopus Servus Servorum Dei Ad perpetuam rei memoriam

jj. I- In universalis Ecclesiae re- gimine divina disponente dementia, meritis licet imparibus collocati , ad gregem Dominicum oculos Nostrae mentis intentos sernper habentes , et quid apostolicae providentiae impen- dere debeamus , ut utique comode atque utiliter gubernetur, et ad coe- lestia pascua fideliter dirigatur , eam potissimum muneris Nostri curam agnoscimus , quod tot ecclesiarum praesules opportunis pro commodio- ri populorum spirituali regimine praerogativisdecorentur. Ea propter Chri- stianorum priocipum . vota hisce in rebus favore complectimur , et non-

uulla interdum statuere curamus , quae in Dotniuo salubriter conspici- mus expedire.

8. 2. Postquam felicis recorda- Hinori* re- tionis Clemens papa octavus prae- decessor Noster tunc cum Mirhael ter- crclae unioni* tius kioviensis mclropolita,asscnlienti* «riesurum bus aiiis episcopis Kutensibus concilio coacto in civitate llresliac , ct publico in eo nationis Ruihenae cura apo- stolica Sede unione statuta , ad eam perficiendam duos episcopos Hornam miserat, nationem praedictam ad San- ctae Catholicae Romanae Ecclesiae com- munionem recepit, atque hanc unio- nem per suas a posto 1 icas sub plum- bo expeditas litcras incipientes » Ma- gnus Dominus » anno pontificatus sui quarto datas , et incarnationis Dominicae millesimo quingentesimo nonagesimo quinto, decimo kalendas januarii approbavit et confirmavit , nec non per alias similes literas incipientes * Dccct Romanum pontifi- cem » eodem incarnationis Dominicae anno expeditas ac datas septimo ka- lendas inartii idem pontifex postmo- dum archiepiscopoKioviensi Rutheno- rum metropolitano facultatem beni- gne concessit confirmandi nomine apostolicae Sedis episcopos suffraganeos ejusdem ritus in Polonia existentes , eosque juxta illius ritus , iu Polonia existentes, eosque juxta illius ritus for- mam consecrandi. Alia etiam haec apostolica Sedes diversis temporibus quoad Ruthenam nationem praedictam disposuit praecipue per organum con- gregationis venerabilium fratrum No- strorum Sanctae Romanae Ecclesiae cardinalium negotiis de projiaganda fide praepositorum , ac insuper de anno Domini millesimo septingente- simo vicesimo dc speciali assensu felicis recordationis Clementis pp.

XI. praedecessoris Nostri coacta m civitate Zamosciae synodo nationali Ruthena, eique praesidente Hieronymo bonae memoriae archi episcopo Edessae, tunc in Poloniac regno Sedis aposto- licae nuntio , deinde S. R. E. car- dinali Grimaldo nuncupato , ac in eo nonnullis statutis , atque ordi- natis, cum Rencdiclus recolendae me- moriae papa decimus tertius simili- ter praedecessor Noster satis compe- rerit hujusmodi statuta et ordinatio- nes ecclesiasticae disciplinae summo- pere esse pro futura , per apostolicas suas literas incipientes « Aposlola-

tus officium » in forma brevis expe- ditas sub annulo piscatoris dic nona incusis julii anno millesimo septingentesimo vicesimo quarto, pontifica- tus sui anno primo , firmis tamen semper remanentibus aliorum prae- decessorum pontificum constitutioni- bus, et npostolicis ordinationibus, ali- isque etiam in generalibus conciliis super Graecorum ritibus emanatis de- cretis , ac salva quoque auctoritate venerabilium fratrum Nostrorum San- ctae Romanae Ecclesiae cardinalium, tam de propaganda tide nego l i is praepositorum, quam Tridenti ni concilii interpetnim rcspectivarum congrega- tionum, benigne atque expresse appro- bavit, ct confirmavit.

Memoratur e- §. 3. Ob varias postmodum tem- rrctii» p0rum vicissitudines , et praecipue pm^ilcu immutatum temporalis jurisdictionis « pio vi. dominium in illis partibus in qui- bus Ruthenorum ecclesiae collocatae reperiebantur , necesse visum fuit , ut ab apostolica Sede saepe numero super bis rebus negotia nonnulla ge- rerentur , ita ut de natione hujusmodi Kutheua sedulam curam susci- piendo , perspectis circumslantiisali- qua de novo statuere Sedes ipsa apostolica haud neglexerit , et pontifex quoque immediatus praedecessor No- ster J'ius papa sextus recolendae memoriae episcopalem ecclesiam ejus- dem Rutheni ritus erexerit in civi- tate Suprassiac tunc in serenissimi regis Borussiac ditione existente , nec non quoad metropolitanam Kiovien- sem, a liasque episcopales ecclesias ejus- dem ritus Russiaco in imperio existen- tes plura statuere non -omiserit.

Prece» porre- §● * ● Ndbis autem nuper exposita.-pro oi>u- .to , quod populi catholici Rutheni im..ia ritus Leopoliensi, Kelinensi , et l'rc

timte juta» w><; ... . * . . . , .

■tropoiiiici. raisliensi respecti ve episcopis subjecti el in charissimi in Christo filii Nostri Francisci primi

Austrine imperatoris ac Rohemiae et Hungariae regis apo- stolici ditione existentes , ad metro politanum Kiovieosem appellare , ct episcopi ipsi suum metropolitam con- s iliorum eorum participem facere mi- nime respective possint , quodque laudatus Franciscus imperator et rex summopere cupiat Ruthenorum in regno Galliciae existentium spiritua- li bono consulere, atque idcirco a No- bis singulari studio per suas literas postulaverit , ut a jure mctropolitieo praedicti archiepiscopi abdicatis eccle-

siis antedictis, Loopoliensem cathedra- lem ecclesiam, quae a felicis recordar tionis Joanne papa vicesimo tertio per suas literas Romae datas quinto kafea- das septembris pontificatus sui anno ter- tio antequam sedem Haliciensem trans- ferendo in metropolitanam sub invoca- tione beatae Mariae virginis tunc fue- rat erecta, ac deinceps ad simplicis episcopalis ecclesiae statum redacta , nunc denuo in metropolitanam, cum unione tituli dictae perantiquae Ha* liciensis ecclesiae, cujus territorium iutra limites suae ditionis modo re- pentur, per Nos erigatur, nec non Kclmrnsis , et Premisliensis respecti- ve episcopales ecclesiae ejusdem no- vae metropolitanac J^eopoliensis eccle- •• siae suffraganae declarentur , .ac. de- mum gratiae et indulta praecipue quoad jus nominationis ad illas , et ad illarum praesulum canonicam in- stitutionem respective concedantur.

§. 3. Nos itaque, temporum, et Raiio <onc«*- lororum circumstantiis mature per-4'01*'*- spectis , agnoscentes plures, easijue non Jeves esse difficultates, quae op- ponuntur Kioviensi archiepiscopi ad exercendum jus secum inclropolili- cum in Ruthenos Galliciae regno sub- jectos, compcrtaque necessitate occur- rendi stabili methodo spirituali Ru- thenorum regimini apostolici officii Nostri esse duximus vota precesque ejusdem Francisci imperatoris ac re- gis benigne suscipere, et illis quan- tum opportune in Domino pos umus clementer obsecundare.

§. 6. Quapropter ne in injuncto Tenor couw Nobis a posto lirae servitutis officio de- *ionU* esse videamur , venerabili fratri No- stro Antonio Gabrieli archiepisropo Petrensi , atque ecclesiarum Viter- biensis, et Tuscanensis invicem perpe- tuo canonice unitarum episcopo, nec non Nostro et Sedis apostolicae uuncio Viennae Austriae roininoranti , per praesentcscomniittimus et mandamus, ut sive per sc, sive per aliam perso- nam ecclesiasticam ab eo ad hoc spe- cialiter suhdelegandam , certiorato prius venerabili etiam fratre Nostro Eraclio Lissonsks ecclesiae Plocensis archiepiseopo , atque in praesentia- rum, attenta vacatione mei ro poli ta- nae Kioviensis ejusdem «cclesiae «t dioecesis administratore, titulum pe- rantiquae ecclesiae Halicieusis a me- tropolilana ecclesia Kioviensi , cui pridem unitus fuerat apostolica No-

sfcra sibi dologala auctoritate, serva*- lis servandis , disjungat, ac separet, nec non memoratas ecclesias episco- pales llutheni ritus Leopoliensem , Kelinensem, et Premislien&efn antea -ejusdem nietropolitanae ecclesiae Kio* vaensis suffraganeas a quacumque su- periorilate , et metropolitica jurisdi- ctione ecclesiae, et archiepiscopi Kio* viensis extra praedicti .Franci sci im- peratoris ac regis ditionem in prae- sentiarum cxislcntis , sejungat , ab- dicet , et absolvat , atque in poste- rum separatas et minime archiepi- scopalui , ac j>ro tempore ex iM enti ipsius ecclesiae Kiovicnsis antistiti , subjectas esse declaret.

Prctnjuiiur $■ 7. Episcopalibus autem eccle- ut «upra. Rutheni ritus superius expressis,

videlicet Lcopoliensi, Kelmensi, et Pre- mis liens i , sic a metropoli tica nomi- natae archiepiscopalis ecclesiae titu- lum alterius ecclesiae Haliriensis Si- mili farullate unial , ac perpetuis fu- turis temporibus unitum esse, ac fore declaret, ac Nostro nomine decernat ita ut quicumquc in posleruui ca- thedram Leopoliensem canonico occu- paverit una simul nuncupetur ct in- scribatur Leopoliensis, et Halictensis ecclesiarum unitarum praesul, ct dein- do sic, ut praefertur, uuitns Leopolien* seni , et Ilaliciensem ecclesias ad lau- dem et gloriam omnipotentis Hei, bea- tissimae virginis Mariae , ac sancto- rum apostolorum Petri» et Pauli» nec non ad fidei catholicae exaltationem, lotius militantis Ecclesiae decus in ecclesias, archicpiscopal es Llutheni ri- tus unitas , et metropolitanam pro uno archiepiscopo, qui pallii ct cru- cis usum more archi episcoporum ejusdem ritus habeat , aliisque gau- deat privilegiis, praerogativis, hono- ribus , et juribus similibus archiepi scopis debitis , et concessis , quibus omnibus pro tempore existentes hujus Leopoliensis, et Haliciensis ecclesia- rum invicem, ut praefertur, uuilartiui archiepiscopi uti, frui, poliri ct gau- dere possint , et valeant , ac etiam debeant , apostolica Nostra hujusmo- di sibi delegata auctoritate ipsi t um tenore praesentium perpetuo erigat, et instituat , ita ut dictarum Leopo- liensis , et Haliciensis ecclesiarum unitarum praesules omnia, et sin- gula quue ad similes Ruthcnae natio- nis , et ritus archiepiscopos in oo- rum civitatibus et dioecesibus ad

archicpiscepalc tmrtiws exercendum de jure, «sn, consuetudini', aut alias quoinodolibet spectare et pertinere solent , ac debent , gerere, lbdere, et exercere libere ac licite possint, ple- nam , et omnimodam auctoritatem tenore praesentium concedere et inr- pertiri Nostro nomine possint et va- leant,

8. Alteras vero ecclesias epi* idaintopn scopa lea suprailictas, Kelmensem vi- delicet ct Piemisliensem jam per eum

Aostro nomine nt supra a metropoli- tiro jure , et respectiv* subjectione archiepiscopi Kiovicnsis exemplas el liberatas , ad hoc ut ecclesiasticae liicrarchiae in toto catholico orbesem- per servetur ordo , itt praedictarum archiepiscopalinm Leopoliensis , ct Haliciensis ecclesiarum invicem uni- tarum suflraganeas assignet , atque illarum episcopalium ecclesiarum praesules, ct loca omnia, personasqua tam

ecclesiasticas, quam Inicas in ca- rum rcspcctivc dioecesibus existentes, pro tempore existentium arrhiepisco- porum anteii ictarum Leopoliensis , el Ualicicnsis invicem ut praefertur unitarum ecclesiarum raetropolitico juri, simili Nostra delegata auctoritate perpetuo subjiciat, atque, supponat.

9. Volumus autem, ut hujus- D^teuione, modi ecclesia cathedralis Leopoliensis

ad mctropolilanac ecclesiae gradum evecta una cuin suo capitulo, et eodem quoad praesens repet itur Leopoliensis ct Ualiciensis dioecesis territorio lirina etiam in posterum remaneat, ut fu- turi ac pro tempore existentes Lcopo- licnsis , et Haliciensis ecclesiarum praesules omnes ct singulos eis spe- ctantes fructus , redditus ac proven- tus , quos episcopi Leopolienses huc usque perceperunt, quique ad annuos decem mille ilorenos monelae illarum parlium ut asseritur ascendunt , in- tegre ac. libere percipiant (an insu- per ciilom futuro metropolitano sum- mam assignas aliorum IlorenorUm si- milium hismille a prarlaudato Fran- cisco imperatore ac rege annuatim per- solveudam, usque dum nonnulla bo- na perantiquae mensae lialiciensi an- tea spectantia , et oh temporum vi- cissitudines in aliorum] intestate exi- stentia opportune recuperentur.

J. 40. Quum vero omnia, et sin- aii.Msili. gula superius expressa Nostro nomine “ “f” ah anteitido venerabili fratre Antonio Gabriele fuerint expleta. Nos eidem

Fran Cisco imperatori ac regi, cj usque ia Galliciae regno successoribus fa- cultatem in quolibet vacationis casu nominandi ad antedictasLeopalicnsem et llaliciensem invicem unitas archie- piscopales ecclesias, et Kelmeusem, et Premisiliensem ecclesias episcopa- les infra tempus a jure praefixum ecclesiasticas personas idoneas iis do- tibus praeditas, quae juxta sacrorum canonum praescripta , cl juxta statu ta supra memoratae synodi Kiiuoscieri- sis requiruntur de specialis dono gra- tiae impertimur, cum lege tainenquod quandocumque melropolitana eccle- sia Leopoliensis et lialiciensis vacare contigerit, quilibet ad eam nomina- tus confirmationem suae nominatio- nis, institutionem , cl provisionem ecclesiae hujusmodi , nec non mu- neris consecrationis licentiam a Nobis, et a Romauo pontifice pro tempora (•sistente petere atque oblinere, lite* rasque apostolicas iu consueta forma per secretam viam de curia nuncu- patam expedire facere omnino debeat, ;»c teneatur. Nos enim futurum ac pro tempore existenteiu archiepisco- pum dictarum ecclesiarum Leopolien- sis et lialiciensis invicem unitarum Ruthenorum omnium iu laudatiFran- cisci imperatoris ac regis dominio (legentium me tropo litam declaramus cumauctorilatc singulaexercendi,quae ad hujusmodi jus met ropol ilicum di- gnoscuntur perlinere. Eidem insuper , futuro, ac pro tempore existenti Leo- j poliensis, et Halieiensis unitarum ec- clesiarum metropoli lac attentis pecu- i liaribus circumstantiis, et de speciali indulgentia facullaLem concedimus nominatos ad suas suffraganeas epi- scopales ecclesias Kel mensem et Prc- misliensemdummodo iis dotibus prae- diti siot , quae ut supra dictum est requiruntur , auctoritate et nomine , Sedis apostolicae confirmandi , et in- stituendi , munusque consecrationis impendendi iisdem modo ad forma , quibus facultas hujusmodi metropo- lita no Kiovicnsi ah anledicto Clemente papa octavo praedecessore Nostro per suas apostolicas literas secundo loco supra memoratas, fuerat elargita. Confirmatio |. 4L Volumus etiam, quod om- -- gr- nia , et singula, qnae statuta fuerunt LwumTn »j- in laudata Zamosciae synodo per apo- ih«1o z«mo- stolicam Sedem confirmata nunc et iCiae* in posterum a Lcopolien^i et Halicien- si melropolita , atque ab episcopis

Kclmcnsi, et Premisliensi, et ab uni* versa natione Ruthena observentur , firmis et in suo robora semper man- suris aposlolicis constitutionibus , 4 conciliorum generalium decretis su- per ritibus Graecorum emanatis, nec non venerabilium fratrum Nostrorum Sanctae Romauac Ecclesiae cardina- lium tam negotiis de Propaganda Fide praepositorum , quam interpretum concilii Tridentini raspcctivarum con- gregationum auctoritate salva semper, et integra remanente,

8* 12. Volumus praeterea quod Proieuaiione* per disposita in hisce Nostris literis J* "OI? le- nullum de cetero juribus ac privi* JTdHlTIgu Icgiis melropolitanac ecclesiae Kio- timega«mi*. veinsis praejudicium inferatur , nec quidquam circa Ruthenorum imperio in Russiaco existcntiuin ecclesiasticam hicrarcliiam censeatur immutatum.

§. -15. Denique* volumus quod CoowtjiTo nihil pariter super ordine regulari mo nachorum sancti I Iasi Iu Magni ejus- Bwiiii ®»gni. dem Rutbenac nationis innovatum in- telligalnr.

§. 14. Praesentes literas Nostras, ciau*ub *ub- et in eis contenta quaecumque sem- per et perpetuo validas , et efficaces esse ct fore, suosque plenarios et in- tegros effectus sortiri debere, ac nul- lo unquam tempore ex quocumque capite , vel qualibet causa quaihtum- vis juridica , ct legitima etiam exeo quod causae propter quas eaedem prae- sentes emanarunt adducta.), verificatae, et justificatae non fuerint de subre- ptionis , vel obreptionis, aut nulli- tatis vitio, vel intentionis Nostrae, aut quolibet alio quantumvis magno, sub- stantiali , et inexcogitato , ac specia- lem et individuam mentionem requi- rente defectu, scu etiam ex eo quod in praemissis soleinnilates et quaevis alia servanda et adimplenda, servati ct adimpleta non fuerint, aut ex quocum- que alio capite, aut jure, vel facto seu stituto, vel consuetudine aliqua re- sultante, aut quorumque alio colore, praetextu, ratione, vel causa etiam quantumvis rationabili, legitima, pia, privilegiata, et tali, qu&e ad effectura validitatis praemissorum nbccssario exprimenda foret , notari , impugna- ri , invalidari , in jus vel controver- siam vocari , aut ad terminos juris vel

facti, aut gratiae remedium impe- trari , seu quomodolibet etiam motu,

I scientia , et potestatis plenitudine concesso ct impetrato, aut emanato

quempiam uti , seu se juvari in ju- dicio vel extra posse , neque ipsas praesentes sub quibusvis similium vel dissimilium gratiarum limitationibus, derogationibus, aut aliis contrariis dis- positionibus per quascumque literas et a post ol icas constitutiones, aut can- r.cllariae ISostrae aposlolicae regulas comprehendi, sed semper ab illis ex- cipi , et quoties illae emanabunt, to- ties in pristinum ct validissimum sta- tum restitutas, repositas , et plena- riae reintegratas esse, et fore; sicque et non alias per quoscumque judices ordinarios vel delegatos quavis aucto- ri late fungentes etiam causarum pala- tii apostolici auditores, ac Sanctae Uo- ' manae Ecclesiae cardinales etiam de latere legatos, vice-legatos, dictaeque Sedis nunt ios, et alios quoscumquc quavis auctoritate , potestate , facul- tate , aut privilegio fungentes , sub- lata eis, et eorum cuilibet quavis ali- ter judicandi , ct interpretandi facul- tate , et auctoritate in quocumque judicio, seu quacumque instantia ju- dicari et definiri debere, et quidquid secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter , vel ignoranter contigerit attentari irritum et inane decernimus.

ncrngtuocQQ. 5. 45. ISon obstantibus quibusvis

1 rariorum. etiam in provincialibus, generalibus,

universalibusque conciliis , speciali- bus, vel generalibus constitutionibus, ct ordinationibus apostolicis , dicta- cumque Kioviensis, Leopoliensis,Ha- liciensis, Kelmensis , Premislicnsis , respective ecclesiarum , etiain jura- mento , confirmatione apostolica , vel quavis firmitate alia roboratis statutis , et consuetudinibus etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, induitis , et literis apostolicis sub quibuscumque tenoribus, et formis , ac cum quibusvis derogatoriis , et clausulis, irritantibusque decretis in 8 contrarium praemissorum forsan con- cessis, approbatis, et confirmatis; qui- j bus omnibus, ct singulis etiam si de illis specialis , specifica , et expressa mentio, aut expressio habenda, aut ali- qua alia exquisita forma ad hoc ser- vanda foret , eisdem praesentibus pro plene, ct sufficienter expressis habentes ad praemissorum validitatem plenissi- me ac specialiter , et expresse dero- gamus , ceterisque contrariis qui- buscumque.

5. 46. Praeterea etiam’ volumus. Fidei haben- quod earumdem praesentium tran- da. sumptis etiain typis impressis , manu pl s alicujus notarii publici subscriptis , et sigillo alicujus personae in eccle- siastica diguitate constitutae munitis, eadem proreus fides in judicio, et ex- tra illud adhibeatur, ac si illae exhi- bitae forent vel ostensae.

§● 47. iNulli ergo omnino horni- s.nctio poe- num liceat hanc paginam INostrarum “di», commissionis , disjunctionis , abdi- cationis , separationis , erectionis , unionis , indulli , concessionis , im- pertitionis , derogationis , et volun- tatis infringere, vel ei ausu temerario contraire; si quis autem hoc atten- tare praesumpserit , indignationem omnipotentis Dei , ac heatorum Petri, et Pauli apostolorum ejus se noverit incursurum.

Datum Hornae apud sanctam Ma- riam Majorem anno incarnationis Do- minicae millesimo octingentesimo se- ptimo, octavo kalendas martii, ponti- ficatus ISostri anno septimo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome XIII. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1847. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Revision: 2026-10-26T13:13:50Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.